

1503782-73.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503782-73.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503782-73.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2314846/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21474765 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6661/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6662/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2314846 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 6661/21/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 6662/21/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARIO LUIZ LALLA JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

VISTOS.

MÁRIO LUIZ LALLA JUNIOR está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 172), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 180/183).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 194/195) e o acusado foi citado (fls. 232).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 254/255).

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a desclassificação e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

O julgamento foi convertido em diligência para juntada de documentos (fls. 256 e 258/284), e as partes se manifestaram sobre eles às fls. 291 e 294.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/10), boletins de ocorrência (fls. 11/13 e 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), fotografias (fls. 35/36 e 50/51), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 238/241 e 243/247) e pela prova oral.

O policial militar Jerri afirmou que, em patrulhamento, viram um veículo e o motorista “abaixava e subia” dentro do automóvel, parecendo esconder algo. O veículo estava em alta velocidade. Em abordagem, nada encontraram com o réu; dentro do veículo, em uma sacola preta, localizaram pinos de droga debaixo do tapete. Na oportunidade, informalmente, o réu afirmou que a droga era dele. O automóvel não era de propriedade do acusado.

Na mesma senda foi o depoimento do policial militar Chrisley. Acresceu que estava tendo uma festa no local em frente de onde o réu parou o carro, em que a testemunha acredita que o acusado iria. Tomou esse conhecimento quando pessoas saíram do interior, tendo em vista que viram a presença da polícia. Essas pessoas conheciam o réu, pois o chamavam pelo nome. O acusado também afirmou que iria levar a droga na festa. O proprietário do veículo em que o réu estava é pessoa conhecida nos meios policiais.

A testemunha Anderson Henrique asseverou que trabalhava com o acusado desde fevereiro até a data em que o acusado foi preso. Não estava no churrasco no dia dos fatos.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que estava na posse do entorpecente, mas era para seu uso. Já havia usado duas no dia (comprou 35), sendo abordado, então, com 33. Havia adquirido a droga no dia anterior. Deixou-as em sua casa posteriormente e, antes de ir ao churrasco, resolveu levar toda a droga, porque poderia usá-las totalmente na oportunidade. Poderia eventualmente entregar a droga para seus amigos também usarem.

As provas produzidas são suficientes para comprovar o delito imputado ao réu.

A negativa do acusado foi rechaçada.

Suas assertivas de que tinha em seu poder trinta e três porções de cocaína para seu uso foram infirmadas pelas demais provas colhidas. Conforme se extrai das oitivas dos policiais, o entorpecente foi localizado escondido embaixo do tapete e o réu admitiu para eles, informalmente, que perpetrava o comércio espúrio porque necessitava de dinheiro.

De outra banda, os policiais apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos e não há qualquer razão para duvidar da palavra deles, mormente porque sequer aventado qualquer motivo pelo qual intencionassem falsa e gratuitamente incriminar o réu, a quem abordaram em patrulhamento rotineiro.

Nesse sentido, vale conferir:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

A destinação para entrega a consumo de terceiros restou demonstrada pela quantidade e forma de embalagem individualizada das porções de cocaína, prontas para venda, bem como porque o réu levou tamanha quantidade de entorpecente em local público, não havendo qualquer evidência que iria consumir todo o entorpecente na oportunidade. Também não há qualquer elemento probatório que indique que o fato se inserisse no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, considerando que a versão do réu não encontrou respaldo nos autos, nem se considerasse a testemunha ouvida e apresentada pela defesa, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabe (art. 156 do CPP).

Em arremate, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Frise-se, ademais, não haver qualquer nulidade no feito, tendo em vista que foi seguido o procedimento previsto em lei quanto à indicação e oitiva das testemunhas, já tendo havido decisão nesse sentido nos autos.

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas, pois a prática do crime narrado na denúncia restou seguramente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não observo motivo para majoração da pena-base - não podendo a natureza do entorpecente, nesse caso, constituir motivo para a majoração da pena - que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistente atenuante, tendo em vista que o acusado não confessou a prática do delito tal qual se reconheceu nesta oportunidade, inviável se dizer pela presença da confissão. Por outro lado, em razão da data em que praticado o delito, não entendo presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, considerando que, no referido período não havia normas que reconhecessem a vigência do estado que autoriza o reconhecimento da referida agravante. Presente a agravante da reincidência (Processo nº 0000149-60.2017.403.6117/Justiça Federal - fls. 137/138 c.c. fls. 281), ao que aumento a reprimenda de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude da reincidência do acusado.

Considerando-se a pena aplicada e a reincidência do réu, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo, pois ausentes elementos que demonstrem ser o réu capaz de arcar com valor maior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o acusado MÁRIO LUIZ LALLA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Considerando a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 726562-SP (2022/0056256-2) – fls. 301/304 – que concedeu em parte a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, bem como prolação desta sentença, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, sem a incidência de medidas cautelares. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com a máxima urgência.

Decorrido o prazo de cinco dias, certifique o cartório as diligências realizadas em relação à soltura do réu, bem como se houve o efetivo cumprimento da ordem (NSCGJ, cap. IV, art. 413).

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA